

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5780/2541

บริษัท รองเท้า บาจา แห่งประเทศ ไทย
จำกัด (มหาชน

โจทก์
จำเลย

นางสาว รัชนี ลี ลา พัฒนา กับพวก

ป.วิ.พ. มาตรา 27

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ศาลแรงงานมีคำสั่งคำร้องให้เพิกถอนการพิจารณาที่ผิดระเบียบของจำเลยว่า จำเลยแต่งตั้งให้ ก. เป็นทนายความและใบแต่งตั้งทนายความดังกล่าวระบุให้ทนาย จำเลยมีอำนาจทำสัญญาประนีประนอมยอมความ ที่ศาลพิพากษามาตามยอมจึงมิใช่การ พิจารณาที่ผิดระเบียบ ถือได้ว่าศาลแรงงานฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยยินยอมให้ ทนายความกรอกข้อความในใบแต่งตั้งทนายความระบุให้ทนายจำเลยมีอำนาจทำสัญญา ประนีประนอมยอมความได้ ดังนั้นที่จำเลยอุทธรณ์ว่าจำเลยมิได้มอบอำนาจให้ ทนายความมีอำนาจทำสัญญาประนีประนอมยอมความ และได้ยินยอมให้ ทนายความกรอกข้อความดังกล่าวในใบแต่งตั้งทนายความ การทำสัญญาประนีประนอม ยอมความโดยทนายจำเลยซึ่งไม่มีอำนาจเป็นการพิจารณาที่ผิดระเบียบจึงเป็น อุทธรณ์โต้เถียงข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่ปัญหาข้อกฎหมายเรื่องการพิจารณาที่ผิด ระเบียบ อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับ วินิจฉัย

คดีสืบเนื่องมาจาก โจทก์และจำเลยทั้งสองทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน โดยจำเลยทั้งสองยินยอมชำระเงินให้แก่โจทก์ 11,256,335.95 บาท ผ่อนชำระเป็นรายเดือน ๆ ละงวดเป็นเงินงวดละไม่น้อยกว่า 50,000 บาท ให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดไม่เกินหนึ่งปีนับจากวันทำสัญญาประนีประนอมยอมความเริ่มชำระงวดแรก ภายในวันที่ 25 มกราคม 2540 และศาลแรงงานกลางพิพากษตามยอม

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องว่า จำเลยที่ 2 มิได้มอบอำนาจให้นายไกรสิทธิ์ จำยสรรด โภชน์ ทนายจำเลยที่ 2 มีอำนาจทำสัญญาประนีประนอมยอมความ ทนายจำเลยที่ 2 กรอกข้อความดังกล่าวลงในใบแต่งตั้งทนายความโดยจำเลยที่ 2 ไม่ทราบและไม่ยินยอมทนายจำเลยที่ 2 จึงไม่มีอำนาจทำสัญญาประนีประนอมยอมความขอให้สั่งเพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบ แล้วดำเนินกระบวนการพิจารณาเฉพาะส่วนที่ผิดระเบียบใหม่

ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์คำสั่งต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า การที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งคำร้องให้เพิกถอนการพิจารณาที่ผิดระเบียบของจำเลยที่ 2 ว่า จำเลยที่ 2 แต่งตั้งให้นายไกรสิทธิ์ จำยสรรด โภชน์ เป็นทนายความ และใบแต่งตั้งทนายความดังกล่าวระบุให้ทนายจำเลยที่ 2 มีอำนาจทำสัญญาประนีประนอมยอมความ ที่ศาลพิพากษตามยอมจึงมิใช่การพิจารณาที่ผิดระเบียบ นั้น ถือได้ว่า ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ 2 ยินยอมให้ทนายความกรอกข้อความในใบแต่งตั้งทนายความระบุให้ทนายจำเลยที่ 2 มีอำนาจทำสัญญาประนีประนอมยอมความได้ ที่จำเลยที่ 2 อุทธรณ์ว่าจำเลยที่ 2 มิได้

มอบอำนาจให้ทนายความมีอำนาจทำสัญญาประนีประนอมยอมความและมีได้
ยินยอมให้ทนายความกรอกข้อความดังกล่าวในใบแต่งตั้งทนายความ การทำสัญญา
ประนีประนอมยอมความโดยทนายจำเลยที่ 2ซึ่งไม่มีอำนาจเป็นการพิจารณาที่ผิด
ระเบียบ จึงเป็นอุทธรณ์โต้เถียงข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่ปัญหาข้อกฎหมายเรื่องการ
พิจารณาที่ผิดระเบียบ อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราช
บัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 วรรค
หนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายกอุทธรณ์จำเลยที่ 2

(มงคล คุปต์กาญจนากุล-พรชัย สมรรถเวช-อำนาจ หมวดเมือง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>